



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון

מס' תיק: 4/375/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין  
אורי שלומאי

נציגות הבית המשותף בדרך בן גוריון 138 בת ים

תובעת

באמצעות עו"ד רועי דותן  
מרח' משה לוי 11 ראשון לציון  
טל': 054-458212 ; דוא"ל: roy@roydotanlaw.com

נגד

אריאל גור

נתבע

באמצעות עו"ד עמית חורש  
עורבני 1, זכרון יעקב  
טל': 054-5630411 פקס: 077-4448022

## פסק דין

1. לפניי תביעה כספית שהגישה נציגות הבית המשותף מדרך בן גוריון 138 בת ים (להלן ובהתאמה: **הנציגות והבית המשותף**) בגין הוצאות אחזקת הבית המשותף נגד הנתבע, המחזיק 5 דירות בבית המשותף.

### תמצית העובדות וטענות הצדדים:

- בהתאם לכתב התביעה מיום 18.9.2022 החוב של הנתבע (להלן גם: **גור**) מסתכם בסך 41,044 ש"ח בהתאם לפירוט הבא:  
עבור דירה מספר 1327 מאוגוסט 21 ועד אוגוסט 2022 סך של 11,427 ש"ח.  
עבור דירה מספר 1236 מאוגוסט 21 ועד אוגוסט 2022 סך של 9,230 ש"ח.  
עבור דירה מספר 1226 מאוגוסט 21 ועד אוגוסט 2022 סך של 11,427 ש"ח.  
עבור דירה מספר 1126 מנובמבר 21 ועד אוגוסט 2022 סך של 8,960 ש"ח.
- הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד ולא התייצב לדיון שנערך ביום 26.1.2023 ועל כן ניתן בו ביום פסק דין בהעדר הגנה והתייצבות נגד הנתבע על סמך כתב התביעה.
- ביום 9.2.2023 הנתבע הגיש בקשה לביטול פסק דין, ובמסגרתה צורף אישור; קבלה בכתב יד מקבוצת מ.מ.מ-אחזקות ומבנים בע"מ (להלן: **קבוצת מ.מ.מ**) שכותרתו "קבלה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/375/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זמנית/אישור זמני על תשלום דמי ניהול לדירות שבבעלותך מה-1.1.22 ועד ה-21.8.2023.  
האישור חתום על ידי אבי בלצן, מנהל הבית (להלן: **בלצן**) ומצוין בו שהנתבע שילם בכרטיס אשראי דמי ניהול לכל התקופה שבנדון בהתאם לפירוט בגוף האישור. כמו כן טען הנתבע כי כתב התביעה לא נמסר לידי ולא הומצא לבא כוחו על אף שהנציגות ידעה כי הוא מיוצג. בהקשר זה נטען כי מדובר בתביעה חסרת תום לב שהוגשה נגדו בשל הליכים מקבילים וקודמים המתנהלים בין הנתבע ובין נציגות הבית המשותף.

**ההליכים הדיוניים**

5. ביום 16.2.2023, לאחר קבלת תגובת הנציגות לבקשה, קיימתי דיון בבקשה ולאחר השלמת טיעוני הצדדים בהחלטתי מיום 27.2.2023 הורתי על ביטול פסק הדין מהטעמים המצוינים בהחלטה. וקבעתי מועדים להגשת כתב הגנה ודיון מקדמי.
6. במסגרת כתב ההגנה שהוגש ביום 20.3.2023 נטען כטענה מקדמית שהתובעת היא אינה הנציגות החוקית של הבית המשותף וזאת לאחר שנציג הנציגות, מר רונן נתני (להלן: **נתני**) משמש כמעט לבדו כחבר נציגות ונבחר באופן בלתי חוקי. כמו כן נטען כי מר נתני בעצמו לא שילם את הוצאות אחזקת הבית המשותף למשך תקופה ארוכה וכיום מנהל באופן לא תקין את כספי הבית המשותף. נטען כי מדובר בתביעה חסרת תום לב שכל מטרתה להתנכל לנתבע ולהרע לו כדי שהתובעת תמשיך להשתלט על הבית המשותף באופן בלתי חוקי.
7. לגופו של עניין נטען שהנתבע שילם את כל התשלומים הנדרשים עבור הוצאות הבית המשותף בתקופות המצוינות בכתב התביעה ולראיה צורפו לכתב ההגנה קבלות מקבוצת מ.מ.מ שכולם נושאים את התאריך – 29.6.2021 (נספח 2 לכתב ההגנה).
8. בכתב התשובה לכתב ההגנה נטען כי במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין צורף אישור בכתב יד מקבוצת מ.מ.מ. שכותרתו "אישור זמני על תשלום דמי ניהול לדירות שבבעלותך מה-1.1.22 ועד ה-21.8.2023" והנה במסגרת כתב ההגנה צורפו קבלות שהונפקו על ידי קבוצת מ.מ.מ שגם הן לקוניות ונסיבות הנפקתן מעוררות תמיהה. כמו כן צוין כי במסגרת הדיון ביום 16.2.2023, נוכח בקשת הנתבע לביטול פסק הדין, הבעתי עמדותי שיש לצרף פירוט מחברת האשראי בנוגע לתשלום האמור, אך פירוט זה לא צורף לכתב ההגנה. נטען אפוא כי מדובר בקבלות מזויפות שלא ניתן להסתמך עליהן. בהקשר זה גם נרמז לעניין היחסים בין הנתבע לבין קבוצת מ.מ.מ. שבגין הונפקו קבלות אלה. עוד נטען כי יש פער בין הקבלה שצורפה לבקשה לביטול פסק הדין שהתייחסה לשנים 2022-2023 ובין הקבלות שצורפו לכתב ההגנה המתייחסות לכאורה לשנת 2021. גם לגופן של קבלות נטען כי הן אינן מעידות על תשלום חוב הנתבע, שכן הן מעידות לכל היותר על תשלום דמי ניהול עבור השנים 2022-2023.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/375/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. ביום 17.5.2023 התקיים קדם משפט. יצוין שחרף האמור על ידי בדיון מיום 16.2.2023, הנתבע לא צירף את פירוט כרטיסי האשראי. ב"כ התובעת עמד על כך שלנתבע מספר גרסאות לעניין התשלומים שאינן נתמכות בשום אסמכתא שהיא. כמו כן התובע עמד על כך שגם היום הנתבע אינו משלם את הוצאות הבית המשותף. בהתאם להצעתי הצדדים הסכימו לקיים ביניהם שיח שיכלול בין היתר גילוי מסמכים הדדי. הצדדים לא השכילו להגיע להבנות ועל כן התיק נקבע לדיון הוכחות.
10. ביום 31.7.2023 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו מטעם התובעת מר רונן נתני וגברת מיכל כהן ומטעם הנתבעת העיד הנתבע עצמו מר אבי בלצן, מנהל הבית המשותף מטעם קבוצת מ.מ.מ (שכבר אינה מנהלת את הבית המשותף כפי שיבואר להלן).

**סיכומי הצדדים**

11. ביום 17.8.2023 הגישה התובעת את סיכומיה בהם היא מציינת כי חרף ההזדמנויות הרבות וזמן רב שחלף לא עמד הנתבע בדרישה של המפקח להציג פירוט מחברת האשראי שלו על תשלום דמי הניהול אותם הוא טוען ששילם. לטענת התובעת, הימנעותו של הנתבע להציג את התדפיס של חברת האשראי בתמיכה לראיותיו, מהווה חזקה שבעובדה כי היה בראיה זו כדי להזיק לו והדבר פועל לחובתו. התובעת מוסיפה כי במהלך ניהול התובענה ניסה הנתבע להציג מסמכים שונים שמטרתם להוכיח את תשלום דמי הניהול, אך אלו היו מסמכים שהנפיקה קבוצת מ.מ.מ אשר אינם רלוונטיים עוד כיוון שהתחלפה הנציגות וכל אחד מהמסמכים שולל את תוכנו של האחר – האחד הוא אישור מאולתר בכתב יד, מיום 29.06.2021 אשר הוכתר כ"אישור זמני על תשלום דמי ניהול לדירות שבבעלותך מ-1.1.2022 ועד 21.8.2023". והשני הוא קבלות שהנפיקה קבוצת מ.מ.מ וצורפו כנספח 2 לכתב ההגנה מטעם הנתבע. בנוסף, צירף הנתבע מסמך הנחזה להיות פלט של חשבון הבנק שלו, כשהוא ערוך בשפה הרוסית ואינו נתמך באף אישור, אימות או תרגום כלשהו. לטענת התובעת הסיבה שקבוצת מ.מ.מ שיתפה פעולה עם הנתבע היא בגלל היחסים העסקיים שקיימים ביניהם. התובעת מדגישה ומציינת כי נציגות הבית המשותף נבחרה ביום 29.6.2021 באופן חוקי ולה הסמכות החוקית לגבות דמי ניהול ולמנות תחתיה חברת ניהול ולהאציל לה סמכויות כדין. לטענת התובעת, הנתבע וקבוצת מ.מ.מ ידעו זאת, ולא בכדי קיימת זהות בין מועד בחירתה של נציגות הבית המשותף (היום בו ניטלו מהנתבע סמכויות גביית דמי הניהול) לבין המועד בו בחר הנתבע לשלם דמי ניהול שְׁנָתִים קדימה. אולם, הנתבע טען בחקירתו כי מדובר בצירוף מקרים תמים בלבד והסיבה שבגללה בחר לשלם זמן כה רב מראש הייתה בעיית נזילות הכספים שנגרמה בבנקים ברוסיה ואוקראינה עקב המלחמה ביניהן. הדבר מעלה חוסר מהימנות בקשר לגרסתו של הנתבע, שכן המלחמה פרצה כשמונה חודשים לאחר תשלום דמי הניהול.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

מס' תיק: 4/375/2022

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 18.9.2023 הגיש הנתבע את סיכומיו בהם טוען כי שילם את מלוא דמי הוועד הנתענים בכתב התביעה ואף מעבר לכך, לתובעת או לקבוצת מ.מ.מ. שאין מחלוקת כי מחזיקה היום בחלק מכספי הנציגות, אף בהתאם להצהרתו של מר נתני. לטענת הנתבע, הנציגות הצהירה כי תמשיך בהליכים משפטיים נגד קבוצת מ.מ.מ., אך הנציגות בחרה בפתרון הקל, לנסות להלך אימים על דיירי הבניין, תוך שליחת איומים וניסיון להפחדה. מכל מקום, מעדותו של בלצן – נציג קבוצת מ.מ.מ. עולה בבירור שלנתבע לא היה כל חיוב לכל הפחות עד לחודש 6/21 ושילם את הוצאות הבית המשותף קדימה עד לחודש 8/23. בעניין המסמך בשפה הרוסית טוען הנתבע כי יכלה התובעת בעצמה או מי מטעמה לתרגם את המסמך מרוסית לעברית. עם זאת, יצוין שבמסגרת הסיכומים הנתבע צירף תרגום של פירוט כרטיס האשראי שלו (הפירוט תורגם על ידי "לב שירותי תרגום").

**דיון והכרעה**

13. בסופו של יום מדובר בתביעה כספית פשוטה, לתשלום הוצאות הבית המשותף המבוססת על סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הקובע כך:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכול לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף" לעניין זה "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

לענייננו אומר כי מאחר שתשלום הוצאות הבית המשותף היא עובדה חיובית, על אף הכלל הראייתי שהמוציא מחברו עליו הראייה, במקרה זה נטל השכנוע עובר לכתפו של הנתבע שאכן שולמו כלל ההוצאות (רע"א 296/11 נ' עליאן, פסקה 7 לפסק דינו של השופט הנדל ופסק דינו של השופט עמית (23.2.2012)). מכאן, שעל הנתבע להוכיח כי אכן שילם את הוצאות הבית המשותף בהתאם למפורט בכתב התביעה.

14. כזכור, טענת ההגנה של הנתבע היא כי הוא שילם את חלקו מראש לקבוצת מ.מ.מ. ולראיה קבלות שמ.מ.מ. מסרה לו ביום 29.6.2021 (יצוין כי במסגרת סיכומיו הנתבע לא צירף את אישור התשלום בכתב ידו של בלצן) וכן פלט של תדפיס כרטיס אשראי ממנו עולה לכאורה כי שילם לחברה.

15. על מנת להתחקות אחר טענת ההגנה, אשוב ואסקור את לוח הזמנים הרלוונטי לעניינינו:

( - ) ביום 29.6.2021 התקבלה החלטת האסיפה הכללית להפסקת עבודת חברת מ.מ.מ.;



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/375/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- (-) ביום 13.8.2021 הפסיקה חברת מ.מ.מ את עבודתה בפועל ;
- (-) אישור בכתב יד של מר בלצן מיום 29.6.2021 עבור תשלום מיום 1.1.2022 ועד ליום 21.8.2022 ;
- (-) קבלות ממוחשבות הנושאות את התאריך 29.6.2021 [בקבלה מצוין "תאריך משוקלל: 15.7.2021].
16. אין מחלוקת שמר גור נכח בישיבת האסיפה הכללית ביום 29.6.2021 והיה מודע להחלטה להחליף את חברת הניהול (ראו עדותו מיום 31.7.2023 בעמ' 5-6 לפרוטוקול). על רקע האמור, עולה התמונה הבאה: באותו יום בו הוחלפה חברת הניהול אף רץ לו מר גור לקבוצת מ.מ.מ. ושילם את חלקו בהוצאות הבית המשותף, לפי עדותו שלו למשך שנה וחצי מראש (ראו עדותו של מר אריאל גור בעמ' 6 שורות 7-6 מיום 31.07.2023). זאת, על אף שהוא יודע שמ.מ.מ. מפסיקה את פעילותה בבית המשותף או למצער שהוא יודע שבאותו היום תתכנס האסיפה הכללית על מנת לבחור נציגות ולקבל החלטה בנושא חברת הניהול. כפי שאָאָה להלן, גרסה זו של הנתבע תמוהה עד מאוד ואין בידי לקבלה, בוודאי שלא כטענת הגנה ביחס לכלל התקופה הנטענת בכתב התביעה.
17. אני אמנם נכון להניח שהנתבע נהג בכל שנה לשלם את הוצאות הבית המשותף כשנה מראש (ראו עדותו בעמ' 6 שורה 24 וכן עדותו של מר בלצן בעמ' 10 שורות 10-11 (יצוין כי מר בלצן העיד על תקופה של שמונה חודשים-שנה מראש)). ואולם, במקרה דנא לפי עדותו של הנתבע התשלום נעשה לתקופה של שנה וחצי מראש. הן הנתבע והן מר בלצן לא ידעו להסביר מדוע דווקא במועד המדובר היה דחוף לנתבע לשלם שנה וחצי מראש. הנתבע הסביר כי מדובר בנוחות שלו "כדי לא לשכוח" וכדי שלא יישאר לו הרבה כסף ברוסיה (שם, בעמ' 6, שורות 8-9), אך גרסה זו אינה מסתדרת עם העובדה שהיה ידוע לנתבע כי קבוצת מ.מ.מ. עתידה לעזוב תוך זמן קצר את ניהול הבית המשותף. בנוסף, במסגרת תצהירו (סעיף 4), תלה הנתבע את התשלום מראש במלחמת רוסיה-אוקראינה שגרמה לקשיי נזילות של הכספים בבנקים, דא עקא שהמלחמה פרצה כשמונה חודשים לאחר תשלום דמי הניהול, ועובדה זו מחלישה את גרסתו של הנתבע.
18. מכל מקום והוא העיקר - בתשלום במועד הנ"ל בסכומים של עשרות אלפי שקלים לתקופה של שנה וחצי מראש, הנתבע למעשה כספו על קרן הצבי באופן בלתי סיבר שאינו הולם מי שמציג עצמו כאיש עסקים ברחבי העולם (סעיף 4 לתצהירו). יתרה מכך, גרסה זו של הנתבע כי שילם ביום 29.6.2021 למשך שנה וחצי מראש אינה עולה בקנה אחד עם האמור באישור בכתב ידו של מר בלצן שצורף לבקשה לביטול פסק הדין עבור התקופה מיום 1.1.2022 ועד ליום 21.8.2022. מה עוד, שלפי עדותו של מר בלצן, האישור ניתן על סמך אמירתו של מר גור ועל רקע מוסר התשלומים של מר גור במשך השנים ולא על סמך תשלום בפועל (עמ' 11 לפרוטוקול שורות 21-24). בהינתן האמור, אישור זה שעל סמך צירופו לבקשה לביטול פסק הדין נעתרתי לה, מחליש עד מאוד את גרסתו של הנתבע.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/375/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. גם לא מצאתי בקבלות שצורפו לכתב ההגנה כדי לאשש את גרסת הנתבע. קבלות אלה ניתנו באותו תאריך (29.6.2021) ומלבד סכומים המגיעים לעשרות אלפי שקלים, לא צוינה בהן התקופה בגינן התקבלו התשלומים ובעבור אילו דירות, מבין שלל הדירות שנמצאות בבעלות הנתבע, הן ניתנו. יתר על כן, על כל הקבלות מצוין כי הן עבור תשלום דמי ניהול לשנת 2021, וזאת בניגוד לגרסת הנתבע כי שילם את חובותיו עד שנת 2023. מר בלצן העיד כי מיום 30.6.2021 אין לו ידיעה בנעשה בבית המשותף וכן שלא הייתה לו נגיעה בהנפקת הקבלות (עדותו בעמ' 10 שורות 2-1; שם, שורה 40), מנגד הנתבע לא טרח לזמן לעדות את הגורם שהנפיק את הקבלות על מנת שישביר על איזו תקופה ובעבור אילו דירות הונפקו.
20. הנתבע, שטען כי שילם את חובו באמצעות כרטיס אשראי, לא ידע לומר בוודאות באיזה כרטיס שולם החוב אלא רק תוך כדי עדותו (עמ' 7-8 לפרוטוקול) והציג במסגרת תיק המוצגים פלט של חשבון בנק זר שלו בשפה הרוסית, אשר אינו נתמך בתרגום ואינו נושא לוגו של בנק או חברת אשראי כלשהי (נספח 2 לתיק מוצגי הנתבע). ואולם, כלל ידוע הוא ש"לא ניתן להגיש ראיות חדשות בשלב הסיכומים בערכאה הדיונית, נקודת המוצא היא כי מסמכים אלו לא התקבלו כראיות כדין" (בש"א 5650/19 **ניסים עדיקה נ' יעקב אמסטר** (8.9.2019)). לענייננו, משעה שתרגום המסמך צורף רק לסיכומי הנתבע ולא ניתנה לתובעת שהות לחקור את עורך התרגום וזאת על אף שניתן לנתבע זמן רב עובר לדיון ההוכחות כדי להציג מסמך זה, לא מצאתי להתייחס למסמך זה.
21. מכל מקום, גם אם התרגום היה מתקבל אין בו בכדי להטות את הכף בעניין שלפנינו לטובתו של הנתבע. כל שניתן היה להבין ממנו הוא כי בוצעו לכאורה תשלומים ביום 2.7.2021 לקבוצת מ.מ.מ בסכומים דומים לאלה שהוצגו בקבלות. לא מצאתי בו כל ראיה שיכולה להוסיף על האמור בקבלות או לשפוך אור על פירוט התשלומים.
22. העולה מן האמור, שהנתבע לא הצליח להוכיח כי שילם את חובו לנציגות הבית המשותף בתקופה הרלוונטית כמפורט בכתב התביעה. למצער, התשלום המדובר למ.מ.מ רלוונטי לתקופה עד לעזיבת החברה את ניהול הבית המשותף ביום 13.8.2021 (שחופף, בסטייה של מספר ימים, לתקופות התשלום לפי כתב התביעה). לכן, ככל שהנתבע שילם ביתר לחברת מ.מ.מ הרי שתשלום זה לא יכול להוות פירעון עבור הנציגות שנבחרה לאחר ישיבת האסיפה הכללית ביום 29.6.2021 וככל שבקופת חברת מ.מ.מ תשלומים של הנתבע הרי שמדובר במישור היחסים שביניהם שאינם מעניינה של התובעת.
23. משכך, אני מחייב את הנתבע בתשלום הוצאות הבית המשותף לנציגות הבית המשותף התובעת החל מיום 13.8.2021 ועד אוגוסט 2022 בהתאם לאמור בכתב התביעה (עבור דירות 1327; 1236; 1226) ומנובמבר 2021 ועד אוגוסט 2022 עבור דירה מספר 1126. סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום מיום המצאת דרישת החוב על בסיס התחשיב הנ"ל לידי הנתבע.



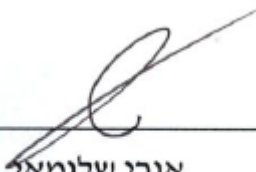
**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון**

**מס' תיק: 4/375/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. נוכח התוצאה אליה הגעתי והנימוקים לעיל אני מחייב את הנתבע בתשלום הוצאות התובעת בסך 6,000 ש"ח שישולמו לתובעת תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, י"ב תשרי תשפ"ד, 27 ספטמבר 2023 בהעדר הצדדים.

  
אורי שלומאי

מפקח על רישום מקרקעין  
חולון